



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 23/7/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL

PROCESSO: 009191.989.25-0
REPRESENTANTE: Evair Muza Vieira de Moraes
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Guareí
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 3/2025, Processo nº 624/2025, certame voltado à contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção e melhorias, suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, para atendimento das necessidades da Prefeitura e Câmara de Guareí.
ADVOGADOS: Marcel Tomishigue Mori (OAB/SP nº 311.310); Silvia Maria Porto (OAB/SP nº 167.325); Bruna de Cassia Batista Holanda (OAB/SP nº 446.506); e outros.

PROCESSO: 009210.989.25-7
REPRESENTANTE: Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Guareí
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 3/2025, Processo nº 624/2025, certame voltado à contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção e melhorias, suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, para atendimento das necessidades da Prefeitura e Câmara de Guareí.
ADVOGADOS:

PROCESSO: 009276.989.25-8
REPRESENTANTE: Cleberson Correa Consultoria e Planejamento
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Guareí
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 3/2025, Processo nº 624/2025, certame voltado à contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção e melhorias, suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, para atendimento das necessidades da Prefeitura e Câmara de Guareí.



ADVOGADOS: Cleberson Correa (OAB/SP nº 198.391); Marcel Tomishigue Mori (OAB/SP nº 311.310); Silvia Maria Porto (OAB/SP nº 167.325); Bruna de Cassia Batista Holanda (OAB/SP nº 446.506); e outros.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO. PROVA DE CONCEITO. REQUISITOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. EXIGUIDADE DO PRAZO PREVISTO PARA MIGRAÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PODER LEGISLATIVO. IMPROPRIEDADES NÃO CONFIRMADAS. POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO USUAL NAS CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA ACERCA DA EFETIVA VANTAJOSIDADE DA CONTRATAÇÃO PLURIANUAL. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Tratam os autos de representações subscritas por: Evair Muza Vieira de Moraes (TC-9191.989.25-0); Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços (TC-9210.989.25-7); e Cleberson Correa Consultoria e Planejamento (TC-9276.989.25-8), voltadas a impugnar o Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Guareí visando à contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção e melhorias, suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, para atendimento das necessidades da Prefeitura e Câmara.

Evair Muza Vieira de Moraes (TC-9191.989.25-0) voltou-se, em síntese, contra os seguintes aspectos do Edital: a) cobrança indevida de valores relativos à licença de uso e suporte técnico durante o período em que o



sistema ainda não estaria plenamente operacional; b) ausência de esclarecimentos sobre o contingenciamento de recursos para atendimento de toda a vigência do contrato e prazo não usual de 60 (sessenta) meses; e, c) falta de indicação da rubrica orçamentária própria do Câmara Municipal, tendo em vista que a contratação se estenderá àquele órgão.

Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão (TC-9210.989.25-7), por sua vez, aponta as seguintes impropriedades: d) exigência de cumprimento integral dos requisitos técnicos obrigatórios previstos no Termo de Referência (Anexo I) para a prova de conceito, sob pena de eliminação sumária da licitante; e) cobrança indevida de valores relativos à licença de uso durante o período em que o sistema ainda não estaria plenamente operacional; e, f) ausência de publicação do Estudo Técnico Preliminar – ETP.

Cleberson Correa Consultoria e Planejamento (TC-9276.989.25-8), por fim, critica os seguintes aspectos: g) previsão de prazo exíguo para conversão de dados; h) exigência de demonstração obrigatória e integral de todas as funcionalidades do *software*, sob pena de desclassificação sumária no caso de não atendimento de qualquer item, mesmo que isolado, denotando direcionamento à empresa específica (4R Sistemas); e, i) ausência de Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Na Sessão de 21/5/2025, o E. Tribunal Pleno concedeu as liminares pleiteadas, suspendendo o andamento do processo licitatório e requisitando da Prefeitura informações sobre o teor das reclamações, para análise sob o rito da Cautelar em Procedimentos de Contratação.

No prazo fixado, a Municipalidade veio aos autos anexar esclarecimentos em face dos questionamentos apresentados nos autos dos TC-9191.989.25-0 e TC-9210.989.25-7, silenciando quanto aos pontos controvertidos constantes da representação tratada no TC-009276.989.25-8.

Inicialmente, ressaltou que não haveria sobreposição de pagamentos, uma vez que o Edital e a Minuta Contratual preveem cronograma sequencial e pagamentos condicionados à efetiva execução de cada fase.



Defendeu a legalidade do critério adotado para a aferição da Prova de Conceito, dizendo que a demonstração de até 80% das funcionalidades obrigatórias encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Contas, não configurando excessiva restrição à competitividade.

No tocante à ausência do Estudo Técnico Preliminar (ETP), argumentou que tal documento integra a fase interna do processo licitatório, não havendo obrigatoriedade legal de sua inclusão no Instrumento convocatório, conforme interpretação dos arts. 18 e 25 da Lei nº 14.133/2021 e precedentes do TCU.

Relativamente à duração contratual de 60 (sessenta) meses, apontou que a Lei nº 14.133/2021 autoriza a celebração de contratos de serviços contínuos com vigência inicial de até cinco anos, desde que haja verificação anual de disponibilidade orçamentária e vantajosidade, critério que, segundo afirma, será observado pela Administração.

Por fim, a alegação de ausência de dotação orçamentária da Câmara Municipal foi refutada com base no § 3º, do art. 1º do Decreto Federal nº 10.540/2020, segundo o qual a gestão do sistema SIAFIC é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, que pode centralizar a contratação e custeio, inclusive em favor do Poder Legislativo.

Com isso, espera julgamento pela improcedência das Representações.

Seguiram os autos para o Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, que se pronunciou no sentido da procedência da representação intentada por Evair Muza Vieira de Moraes (TC-9191.989.25-0) e da procedência parcial das demais representações.

Objetou, nesse sentido: a ambiguidade quanto ao início do pagamento pelo licenciamento de *softwares* antes da conclusão da implantação; a vigência contratual excessiva, tendo em vista a ausência de comprovação da vantagem econômica e de previsão no plano plurianual; e a falta de previsão específica de recursos orçamentários para os módulos destinados exclusivamente à Câmara.



Considerou que os demais questionamentos seriam improcedentes, sem embargo de acrescentar proposta de recomendação à Prefeitura para elidir as inconsistências identificadas na Tabela do item 6.2 do Edital, relativamente aos módulos “Circular”, “Consultas e Solicitações”, “GED” e “Assinador Digital”, como também para eliminar a falha de segurança apontada sobre o item 4.14, alínea vii, do Edital.

Também informou da juntada de ofício do Vereador Paulo Renato Martins Vieira, dirigido ao Senhor Prefeito de Guareí, recomendando o adiamento do certame, cuja apreciação restou prejudicada, ante a falta de encaminhamento do Relatório Técnico e de Parecer Jurídico mencionados no documento.

O Parecer do d. Ministério Público de Contas convergiu com a perspectiva de análise do DIPE, concluindo igualmente pela procedência da representação constante do TC-9191.989.25-0 e da procedência parcial das daquelas tratadas nos TC-9210.989.25-7 e TC-9276.989.25-8.

É o relatório.

MRL



VOTO

Preliminarmente, consigno que há pedido do Representante Evair Muza Vieira de Moraes, formulado após as manifestações técnicas, requerendo o desentranhamento do documento constante do evento 26, que trata de Ofício do Vereador Paulo Renato Martins Vieira, dirigido ao Senhor Prefeito de Guareí, recomendando o adiamento do certame. A medida pleiteada não se mostra cabível após o encerramento da fase instrutória, sobretudo quando já houve valoração técnica do conteúdo pela instância competente, tornando inaplicável a exclusão extemporânea do material probatório.

No mérito, reputo parcialmente procedentes as impugnações ao Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Guareí, iniciando pelos pontos que demandam retificação.

Nesse sentido, compreendo pertinente a crítica concernente à ausência de delimitação clara entre as fases de implantação e de início da cobrança dos serviços de licenciamento mensal. Sobre o assunto, destaco as observações do Parecerista Técnico do DIPE:

Embora a Representada tenha afirmado que o licenciamento de uso e o suporte técnico do sistema só onerarão o contrato, após o ateste da implantação do sistema, os prazos correspondentes a cada etapa de execução contratual (serviços de escopo e serviços contínuos) não cabem dentro da vigência inicial fixada. Além disso, não há no edital regras explícitas confirmando o entendimento exposto.

Destaca-se que não há impedimento em se estabelecer uma vigência inicial que abarque uma etapa de implantação, de até 60 dias úteis, e outra, de operacionalização da solução, de 60 meses, deixando-se claro que apenas esta última é passível de prorrogação.

Tão logo a implantação seja concretizada, mesmo que em prazo inferior a 60 dias úteis, pode ser iniciada a prestação dos serviços de natureza contínua. Ressalta-se que não havendo substituição do prestador do serviço, a implantação torna-se desnecessária, podendo-se iniciar os serviços contínuos imediatamente após a assinatura do contrato ou a emissão da Ordem de Serviço.

Necessário, com isso, que a forma de contagem da vigência contratual e os marcos para início da remuneração sejam estabelecidos com precisão, a partir de método objetivo e adequado à medição do andamento de cada serviço, para que não haja o risco de pagamento antecipado por atividades que não foram efetivamente prestadas.



De igual modo, na esteira do disposto no artigo 106, *caput* e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, em que pese a natureza continuada do objeto do presente certame autorize a estipulação da duração do respectivo ajuste em até cinco anos, a Representada não demonstrou, em suas justificativas ou nos documentos a elas apensados, que a contratação tenha sido prevista no Plano Plurianual nem a vantagem econômica da estipulação de sua vigência, medidas estas que deverão ser providenciadas para atendimento ao inciso I do sobredito dispositivo legal, bem como ao *caput* do artigo 105 do mesmo Diploma normativo, consoante já decidido em situações análogas, a exemplo da deliberação Plenária de 27/11/2024, nos autos dos TC-020713.989.24-2, TC-020724.989.24-9, TC-020853.989.24-2 e TC-020903.989.24-2 (sob Relatoria da eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes).

No ensejo, considerando a rápida obsolescência das soluções de tecnologia da informação, pertinente a proposta de recomendação do DIPE no sentido de concitar a Prefeitura a adotar, por prudência, vigência contratual inicial reduzida, limitada a 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação, nos termos da legislação, salvo demonstração robusta e devidamente registrada no Estudo Técnico Preliminar quanto à efetiva vantajosidade da contratação plurianual.

As impugnações remanescentes, de outra parte, não procedem.

Em relação à Prova de Conceito, não se confirmou a alegada exigência de demonstração de 100% das funcionalidades. Ao contrário, conforme análise empreendida pela Unidade Técnica do DIPE, o Edital limitou a exigência à apresentação de 50% a 80% das funcionalidades por módulo, estabelecendo roteiro com as competências operacionais que se mostram imprescindíveis para essa etapa avaliativa, critério que não se dissocia da jurisprudência da Corte¹ e dos princípios de razoabilidade e isonomia.

Nada obstante a improcedência da questão, cabe igualmente acolher a observação do DIPE, a título de recomendação, para que a Prefeitura se digne sanar as divergências constatadas entre os módulos descritos no Edital e os constantes da matriz de pontuação, relativamente aos itens:

¹ A exemplo da deliberação Plenária constante do TC-6226.989.25-9, Sessão de 7/5/25, sob a relatoria do eminente Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira.



“Circular”; “Consultas e Solicitações”; “GED”; e “Assinador Digital”, como também eliminar a falha de segurança apontada sobre o item 4.14, alínea vii, do Edital.

Também afasto a procedência da irresignação sobre a falta de divulgação do Estudo Técnico Preliminar como anexo ao Edital, porquanto ausente na Lei nº 14.133/2021 a obrigatoriedade de tal providência.

Ademais, nada obsta à Representante formular requerimento direto ao Poder Público, solicitando o acesso ao referido documento de planejamento. Ressalto, mais ainda, que não consta dos autos qualquer indício de negativa por parte da Administração quanto à disponibilização do aludido documento, caso tenha sido formalmente solicitado.

Da mesma forma, não se confirmou a exiguidade do prazo previsto para conversão do sistema, o qual, conforme explicou o Parecerista especializado do DIPE, corresponde, na prática, aos 90 (noventa) dias corridos pleiteados pelo Representante, bastando, no caso, que a Administração deixe de estabelecer prazos estanques para cada etapa sequencial da implementação do sistema (conversão, implantação e treinamento), permitindo que as empresas avaliem a melhor forma de organizar esta parcela do serviço, de modo a ampliar a competitividade e a viabilidade técnica do certame. Fica, neste sentido, a recomendação.

Também me alio à convergente instrução quando aduz que não restou demonstrado, de forma objetiva, qualquer direcionamento indevido em favor de fornecedor específico. A suposta vinculação a solução ofertada por determinada empresa (4R Sistemas) carece de elementos técnicos mínimos que apontem para exigências restritivas ou incompatíveis com soluções concorrentes.

Por fim, respeitando os posicionamentos contrários, compreendo que o tema proposto acerca da dotação orçamentária do Poder Legislativo não merece enfoque neste rito de avaliação cautelar, sobretudo porque a questão de rateio de custos pela contratação, desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC é uma possibilidade que o Decreto Federal nº



10.540/2020² deixa em aberto, podendo haver acerto entre os entes. Creio, com isso, tratar-se de matéria insuscetível de exaurimento neste rito, configurando tema passível de ser aprofundado em análise ordinária, em face da concretude dos atos aperfeiçoados, conforme os critérios de seletividade aplicáveis.

Nesse contexto, **na conformidade dos elementos de análise expostos pelo DIPE e d. MPC, VOTO pela procedência parcial das representações subscritas por: Evair Muza Vieira de Moraes (TC-9191.989.25-0); Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços (TC-9210.989.25-7); e Cleberson Correa Consultoria e Planejamento (TC-9276.989.25-8), determinando-se à Prefeitura Municipal de Guareí que revise a redação do Edital em apreciação, a fim de: a) estabelecer formato de remuneração condizente com método objetivo e adequado à medição do andamento da etapa de implantação e dos serviços de licenciamento, para que não haja o risco de pagamentos por atividades que não foram efetivamente prestadas; e, b) reavaliar o prazo de vigência contratual, limitando-o a 12 (doze) meses, salvo demonstração robusta e devidamente registrada no Estudo Técnico Preliminar quanto à efetiva vantajosidade da contratação plurianual, sem prejuízo das recomendações exaradas no corpo do Voto.**

Acolhido este entendimento, devem Representantes e Representada, na forma regimental, ser intimadas deste julgado, em especial a Prefeitura Municipal de Guareí, a fim de que providencie a publicidade do Instrumento, incorporado de todas as retificações determinadas, observando a reabertura dos prazos nos termos preceituados na norma de regência.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro

² Decreto Nº 10.540, de 5 de novembro de 2020. Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Art. 1º [...]

§ 3º Para fins do disposto no § 1º, entende-se como SIAFIC mantido e gerenciado pelo Poder Executivo a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela manutenção e atualização do SIAFIC e pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, com ou sem rateio de despesas.